

0026678-33.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helio Narvaez

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2247136/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 20172810 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3213/21/102 - 02º D.P. BOM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0026678-33.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026678-33.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2247136/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 20172810 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3213/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2247136 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2247136 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 3213/21/102 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ESTHELA DA CONCEIÇÃO SILVA

VISTOS.

ESTHELA DA CONCEIÇÃO SILVA e MANOEL VICTOR ALVES NOBRE, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incurso na infração descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 10:25 horas, na Praça Julio Prestes, altura do numeral 148, República, nesta

cidade e comarca de São Paulo, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 21 porções de cocaína, com peso de 4,04g, 02 porções de crack, com peso líquido de 0,35g, bem como 15 porções de maconha, com peso líquido de 3,6g, substâncias entorpecentes, todas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 14/17.

Segundo o apurado, na data dos fatos, guardas municipais realizavam patrulhamento pelo local, ante a notícia de que tinham barracas vendendo drogas na Praça Júlio Prestes.

Alguns frequentadores foram caminhando na direção da equipe, dentre MANOEL e ESTHELA, mas apresentaram notório nervosismo e tentaram se desvencilhar, motivo pelo qual a equipe deliberou pela abordagem e encontrou com MANOEL 15 invólucros contendo maconha e 21 pinos contendo cocaína, além de R\$83,70 em dinheiro fracionado. Já com ESTHELA, encontraram 02 pedras de "crack" e R\$ 225,00 em dinheiro trocado.

Questionados, MANOEL alegou que ESTHELA tinha lhe oferecido 2 pedras de crack para que ele transportasse até o outro lado do "fluxo", passando pela polícia, enquanto ela o acompanharia. Por sua vez, ela negou saber da existência das substâncias.

Por fim, presos em flagrante, em solo policial, ele optou pelo silêncio e ela manteve a versão apresentada aos guardas municipais.

A quantidade, a diversidade e a natureza de substâncias entorpecentes, a forma de acondicionamento, o dinheiro, todos em posse dos denunciados, bem como a confissão informal de MANOEL demonstram que as drogas se destinavam ao tráfico.

A ré foi notificada por edital (fls. 182). A defesa prévia foi apresentada (fls. 230/252). A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2022 (fls. 266/267). A ré foi citada (fls. 269). Quanto ao acusado Manoel Victor Alves Nobre, foi condenado nos autos principais nº 1521949-69.2021.8.26.0228 em 10 de dezembro de 2021 (fls. 198/203), e em 26 de setembro de 2022, o processo foi desmembrado em relação à acusada.

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e deu-se o interrogatório da ré.

As partes debateram a causa. O Ministério Público requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição e ofertou teses subsidiárias.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

O conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para a condenação da ré, entretanto pela fragilidade das provas incriminatórias, faz-se necessário a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação (fls. 17/20) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 146/148). Os peritos subscritores do laudo atestaram que as substâncias apreendidas eram cocaína e ADB-Butinaca (canabinóide sintético).

A autoria, no mesmo sentido, aponta para a acusada.

A testemunha Edson Souza, guarda civil metropolitano ouvido na fase extrajudicial,

declarou que na data dos fatos, por volta 22h25min, estava juntamente com seu companheiro, em patrulhamento pelo Projeto Redenção, na Praça Júlio Prestes, para prestar apoio pois havia barracas vendendo drogas. No local, os frequentadores vieram caminhando na direção da equipe, e um casal, ao se depararem com a guarnição, tentou se desvencilhar, o que chamou atenção. Diante da fundada suspeita, decidiram pela abordagem. Em busca pessoal, foram encontrados com o acusado Manoel, 15 (quinze) invólucros transparentes contendo uma substância esverdeada, aparentando ser maconha, e 21 (vinte e um) pinos contendo um pó branco aparentando ser cocaína, além de R\$ 83,70 em dinheiro fracionado. Com a acusada Esthela, foram encontradas 02 (duas) pedras aparentando ser "crack" além de R\$ 225,00 em dinheiro fracionado. Questionados em separado, o acusado alegou que Esthela tinha lhe oferecido duas pedras de crack para que ele transportasse as porções de entorpecentes até o outro lado do "fluxo", passando pela polícia, enquanto ela o acompanharia. Já Esthela, alegou que apenas estava acompanhando Manoel, mas não sabia da existência da droga. (fls. 11).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Elias, o qual ratificou o depoimento do seu colega de ofício (fls. 12).

Interrogada em solo policial, a ré negou que tivesse ciência da droga, e que estava no local apenas para comprar maconha e fumar com crack. (fls. 25).

E, sob o crivo do contraditório, a prova foi refeita.

A testemunha Elias, aduziu que estavam na praça Júlio Prestes. No momento em que os dois passaram, o homem estava com um volume dentro da sacola e quando revistado, foram localizadas as drogas. Indagado, o réu admitiu que estava com as drogas e que entregaria à Esthela depois que passassem. Com Esthela foram encontrados dinheiro e uma pedra em seu sutiã. A ré confirmou que estava com o réu, mas disse que não tinha conhecimento das drogas. Esclareceu que ambos ingressaram dentro do fluxo e caminhavam lado a lado, depois que saíram, perceberam o volume com o réu. O réu ainda lhe disse que Esthela iria indicar para quem as drogas deveriam ser entregues. A ré não tentou fugir e estava de mãos dadas com o réu. Em audiência reconheceu a ré.

A testemunha Edson, ratificando o quanto narrado na fase extrajudicial, declarou que estavam no policiamento fixo na Júlio Prestes. Seu parceiro notou um volume com o réu, o que motivou a abordagem. Indagados, o réu disse que estava fazendo o transporte da droga em troca de uma pedra de entorpecente. Na delegacia, com a ré, foram encontrados dinheiro e a droga que o réu tinha dito que seria seu pagamento. Reconheceu com certa dificuldade a ré em juízo. Por fim, disse que a ré alegou que só estava acompanhando o réu. Esclareceu que normalmente utilizam de pessoas como o réu, não muito sóbrias, para fazerem o transporte de drogas pelo fluxo.

A testemunha de defesa Davi Leandro Alves Cardoso disse que tem um comércio do lado da Estação, no numeral 2510, Adega Oreia. É entregador. Já viu Estela utilizar crack pelo local e vender bala no farol. Disse que no dia dos fatos, foram levadas diversas pessoas pelos guardas. Sobre o réu, nunca o viu.

Interrogada, a ré disse que é viciada. No dia dos fatos, comprou drogas e foi parada depois que passou pelo fluxo. Foi abordada por uma GCM e mostrou a droga que trazia consigo. Tinha dinheiro dentro das calças. Afirmou que não conhecia o réu. Foi acusada por estar junto com o réu que correu, com as drogas, mas asseverou que não o conhecia.

Pois bem.

Os Guardas apresentaram histórico uniforme, no entanto, apesar de terem confirmado em juízo que Esthela na companhia do corréu Manoel que era quem trazia consigo o

entorpecente, os guardas também disseram que Manoel estava “muito louco” de drogas, de modo que temerária a afirmação de que a drogas fosse de responsabilidade da acusada.

A ré, em juízo, negou os fatos afirmando que no momento em que o “fluxo estourou” foi abordada bem ao lado do corréu, mas que nunca tinha o visto.

Cediço que na dúvida, o melhor trajeto a sedimentar é o que se verifique menos incriminatório à ré, o que efetivamente justifica a desclassificação inclusive manifestada pelas partes.

Materialidade e autoria demonstradas, a condenação da acusada pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Na dosagem da pena, observando-se os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, principalmente levando-se em conta a pequena quantidade de drogas encontrada em seu poder, é suficiente para a punição e ressocialização da acusada a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

Diante do exposto, desclassificando o tipo inicial, julgo procedente o pedido para Condenar ESTHELA DA CONCEIÇÃO SILVA, qualificada nos autos, pelo crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Até pela natureza da sanção imposta a ré poderá recorrer em liberdade

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

HELIO NARVAEZ
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA